

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1664/2549

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
นายสุจิตร์ แซ่คู

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 115

เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตรของกลางมีเครื่องหมายการค้าปลอมปรากฏอยู่
จึงเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมซึ่งจำเลยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นความผิด
ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 108 ศาล
มีอำนาจพิพากษาให้รับของกลางดังกล่าวได้ตามมาตรา 115

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ผู้เสียหายที่ 1 จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และเป็นเจ้าของชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ กับ
เครื่องหมายการค้า คำว่า "KUBOTA" "คูโบต้า" ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วใน
ประเทศไทยเพื่อใช้กับสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
และบริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด ผู้เสียหายที่ 2 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายที่ประเทศไทยและเป็นเจ้าของชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ กับ
เครื่องหมายการค้าตามฟ้องซึ่งประกอบคำว่า "รูปข้างในเฟืองจักร" "DYNAMIC
BALANCER DIESEL" และได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทยเพื่อใช้กับสินค้า
ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการทำไร่นาเรือกสวน และเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อ

การเกษตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เวลากลางวัน จำเลยได้กระทำความผิด ต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยได้ปลอมเครื่องหมายการค้าตามฟ้อง ของผู้เสียหายทั้งสอง ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าเครื่องจักรที่ใช้ในการทำไร่นา เรือกสวน เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตร และเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบกและจำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้เสียหายที่ 1 ในรูปเครื่องหมายการค้าตามฟ้อง และสินค้าที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้เสียหายที่ 2 ในรูปเครื่องหมายการค้าตามฟ้อง หรือเครื่องหมายการค้าร่วมของผู้เสียหายทั้งสอง ซึ่งสินค้าเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตรจำนวน 4 เครื่อง และสตีกเกอร์ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของผู้เสียหายจำนวน 133 ชิ้น/ชุด อันเป็นเครื่องหมายการค้าปลอมที่จำเลยเป็นผู้ทำปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้เสียหายทั้งสองและเป็นสินค้าที่มีผู้นำเอาชื่อ รูป และรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าและเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายทั้งสองมาใช้และทำให้ปรากฏบนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตรดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายทั้งสองอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตร จำนวน 4 เครื่อง สตีกเกอร์จำนวน 133 ชิ้น/ชุด ที่มีผู้นำเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้เสียหายทั้งสองมาใช้ อันเป็นสินค้าที่จำเลยทำปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่ายเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 272, 273 และ 275 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4, 108, 110 และ 115 ธิบของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108 และมาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 108 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบมาตรา 272 (1) เฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 108 กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบมาตรา 272 (1) เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 108 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ปรับ 5,000 บาท ความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม ปรับ 5,000 บาท รวมโทษทุกกระทงปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษปรับ 5,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าการที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาริบเครื่องหมายดีเซลเพื่อการเกษตรของกลางนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 115 บัญญัติว่า "บรรดาสินค้าที่ได้นำเข้าในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่" คดีนี้โจทก์ฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อ

เท็จจริงฟังได้ว่าเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตรของกลางมีเครื่องหมายการค้าปลอม
ปรากฏอยู่ เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตรของกลางดังกล่าวจึงเป็นสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้าปลอมซึ่งจำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นความผิดตาม ตามพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 108 ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงมีอำนาจพิพากษาให้รับของ
กลางดังกล่าวได้ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 115 ดัง
กล่าว ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาริบ
เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตรของกลางจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ เนตรมัย-สุวัฒน์ วรธนะหทัย-พินิจ บุญชัด)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>